

<제6장 취소소송의 종료.제4절 취소소송의 종료 사유>

I. 당사자의 행위에 의한 종료

- 취소소송은 공법상 법률관계를 다루는 소송이지만, 당사자의 의사에 따른 소송 종류가 일부 인정된다.

1. 소의 취하

(1) 의의[민사소송법 제266조]

- 원고가 제기한 소송의 전부 또는 일부를 철회하는 법원에 대한 일방적인 의사표시이다. 소가 취하되면 소송은 처음부터 계속되지 않았던 것으로 본다.

(2) 요건

① 판결 확정 전

- 소는 판결이 확정될 때까지 그 전부나 일부를 취하할 수 있다.

② 상대방 동의

- 상대방(피고 행정청)이 본안에 관하여 준비서면을 제출하거나 변론준비기일에서 진술하거나 변론을 한 뒤에는 상대방의 동의를 받아야 효력이 발생한다. 행정소송은 공익적 성격을 가지지만, 소 취하 시에는 민사소송법의 규정이 준용되므로 이러한 동의 요건이 적용된다.

③ 방식

- 서면으로 하는 것이 원칙이지만, 변론 또는 변론준비기일에서는 구두로 할 수 있다.

(3) 효과[민사소송법 제267조]

- 소 취하가 적법하게 이루어지면 소송 계속은 소급적으로 소멸한다. 본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 경우에는 다시 같은 소를 제기하지 못하는 재소금지의 효력이 발생한다.

2. 청구의 포기 및 인낙 (제한적 인정)

(1) 의의

① 청구의 포기

- 원고가 자기의 청구가 이유 없음을 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시로, 원고 패소 판결(청구 기각)과 동일한 효과를 가진다.

② 청구의 인낙

- 피고가 원고의 청구가 이유 있음을 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시로, 원고 승소 판결(청구 인용)과 동일한 효과를 가진다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 취소소송은 공법상의 법률관계를 대상으로 하며, 그 판결은 제3자에게도 효력이 미치는 형성력을 가지는 등 공익적 성격이 강하다. 따라서 원칙적으로 당사자가 임의로 처분할 수 없는 소송물로 보아 청구의 포기나 인낙이 허용되지 않는다고 보는 것이 일반적이다. 판례 역시 청구의 포기나 인낙은 사인 간의 대등한 사법 관계에서 주로 인정되는 것으로, 공법 관계인 행정소송에는 부적합하다고 본다.

3. 소송상 화해 및 조정 (제한적 인정)

(1) 의의

① 소송상 화해

- 소송 계속 중 당사자 쌍방이 상호 양보하여 소송물인 권리관계에 관한 다툼을 해결하는 합의를 의미한다. 화해조서가 작성되면 확정판결과 동일한 효력을 가진다.

② 조정

- 법원의 관여 하에 당사자 쌍방의 양보를 통해 분쟁을 해결하는 절차이다. 조정에 갈음하는 결정 등도 있다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 청구의 포기·인낙과 마찬가지로, 취소소송은 공익적 성격이 강하고 제3자효를 가지므로 원칙적으로 소송상 화해나 조정은 허용되지 않는다. 다만, 예외적으로 행정청이 재량행위인 재처분의 수위를 낮추어 재처분을 하고 원고는 소를 취하하도록 유도하는 형태의 조정 권고가 이루어지는 경우가 있다. 이는 엄밀한 의미의 소송상 화해나 조정과는 다르지만, 소송을 실질적으로 종결시키는 기능을 한다.

4. 기타 : 당사자 대립구조의 소멸

(1) 의의

- 소송이 계속되는 도중에 원고와 피고의 지위가 혼동되거나(예 : 원고가 피고 법인을 합병), 소송물인 권리관계의 성질상 승계가 허용되지 않는 경우(예 : 일신전속적 권리인 해고무효확인소송에서 원고가 사망한 경우)에는 더 이상 소송을 유지할 당사자 대립관계가 없어져 소송이 종료된다.

(2) 취소소송에서의 적용

- 취소소송은 공법상 권리관계의 확인이므로 당사자 대립구조의 소멸이 민사소송에서와 같이 다양하게 적용되지는 않지만, 법인 합병 등 유사한 사정이 발생할 경우 소송이 종료될 수 있다.

II. 법원의 재판에 의한 종료 (종국판결 외)

- 종국판결에 이르지 않고 법원의 재판으로 소송이 종료되는 경우도 있다.

1. 소장 각하 명령

(1) 의의[민사소송법 제254조]

- 소장에 필수적으로 기재되어야 할 사항이 누락되었거나, 법원이 보정명령을 하였음에도 원고가 이를 이행하지 않는 경우, 법원이 재판장 명의로 소장을 각하하는 명령을 말한다. 이는 판결이 아닌 명령의 형식으로 이루어진다.

(2) 효과

- 소송은 처음부터 계속되지 않았던 것으로 본다. 원고는 소장 각하 명령에 대해 즉시항고로 다툴 수 있다. 소장 각하 명령은 소송 요건의 흠결이 명백하여 본안 심리 자체를 시작할 수 없는 경우에 내려진다.

2. 소송종료선언 판결

(1) 의의

- 소송 계속 중 소의 취하 등 다른 사유로 인해 이미 소송이 종료되었음에도 불구하고, 법원이 이를 간과하고 계속 심리한 경우에 나중에 그 사실을 발견하여 소송의 종료를 선언하는 판결을 말한다.

(2) 요건

- 소송이 소의 취하 등 종국판결 외의 사유로 이미 종료되었을 것을 요건으로 한다.

(3) 효과

- 소송이 이미 종료되었음을 확인하는 의미만을 가지며, 소송 종료의 효력은 소송종료선언 판결 시가 아니라 실제 소송이 종료된 시점에 발생한다.

Ⅲ. 결론

- 취소소송은 법원의 종국판결에 의해 종료되는 것이 일반적이지만, 당사자의 행위 또는 소송 요건의 흠결 등으로 인해 종국판결에 이르지 않고 종료되는 경우가 있다. 주요 사유는 소의 취하이며, 이는 상대방의 동의 요건이 적용된다. 청구의 포기·인낙, 소송상 화해 및 조정은 취소소송의 공익적 성격과 형성력 등으로 인해 원칙적으로 인정되지 않는다. 또한 법원의 재판 형태로는 소장 각하 명령이나 소송종료선언 판결이 있을 수 있고, 마지막으로 당사자 대립구조의 소멸과 같은 기타 사유로도 소송이 종료될 수 있다. 이러한 종국판결 외의 종료 사유들은 소송 경제와 당사자의 의사 존중을 고려하면서도 행정소송의 특수성을 반영하여 제한적으로 인정된다.